



**PUTUSAN**  
Nomor 971 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HERIYANTO WIBOWO,**
- 2. RUTH TANNOS,**

Keduanya bertempat tinggal di Perum Ambarukmo Regency 2 Blok B-8 Ngentak RT 001 RW 001, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Budi Santosa, S.H., Advokat pada Kantor Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), beralamat di Jalan Raya Sanggrahan Blok F4 RT 005 RW 018, Dusun Sanggrahan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

**TRI UTAMI RIRIN WIDAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Banteng Raya Utara, Nomor 8B, RT 04 RW 29, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

- 1. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili *Senior Vice President* Dessy Wahyuni, dalam hal ini memberi kuasa kepada Team Leader pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Regional Legal Team VII/Jawa 2 Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H.,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023*



dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022;

**2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN,**  
berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Paten, Tridadi,  
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan melakukan upaya pengosongan secara paksa Para Penggugat dari objek perkara tanpa adanya penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Para Penggugat, baik materiil maupun immateriil, total sebesar Rp1.336.350.179,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian ganti kerugian baik material maupun imaterial *casu quo*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 7 Juli 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan pihak Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 08 Februari 2022;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.217.000,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 67/PDT/2022/PT YYK., tanggal 13 September 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 7 Juli 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/PDT/2022/PT YYK., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon dari Pemohon/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 7 Juli 2022, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PDT/2022/PT YYK., tanggal 13 September 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut dan:

Mengadili Sendiri:

Primer:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat, mengenai kewenangan absolut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku ;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan pihak Para Penggugat, yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan hukum Tergugat dan perbuatan Tergugat berupa permohonan pengosongan salah satu boedel pailit yang merupakan akibat dari putusan kepailitan atas PT Sarwo Indah selaku Termohon Pailit yang dilaksanakan oleh kurator, dan objek sengketa ini masih merupakan objek perkara dalam pemberesan harta pailit yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga di Semarang (*vide* Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 02/Pailit/2011/PN Niaga. Smg., tanggal 3 Mei 2011 dan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2011/PN Niaga. Smg., tertanggal 4 Juni 2012), sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023



- Bahwa akan tetapi ada perbaikan amar sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 yaitu “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. HERIYANTO WIBOWO, dan 2. RUTH TANNOS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERIYANTO WIBOWO, dan 2. RUTH TANNOS**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 7 Juli 2022, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  - 1). Menerima eksepsi yang diajukan pihak Tergugat;
  - 2). Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00   |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2023